الوحدة 07: المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية.

الحديث النبوي: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟﴾ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.



أولا: التعريف بالصحابية راوية الحديث:

- اسمها ونسبها: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق (رضي الله عنها)،
- مناقبها: هي إحدى زوجات النبيﷺ وأشهر نسائه، وأكثرهن علما وفقها.
- مروياتها: رُوي لها 2210 حديثا.
- وفاتها: توفيت رضي الله عنها سنة 57هـ ، ودفنت بالبقيع.

ثانيا: شرح المفردات:

أهمهم: أزعجهم وأقلقهم. - يجترئ: يملك القدرة والشجاعة .
- أتشفع: أتتوسط. - الشريف: صاحب المنزلة والجاه.

ثالثا: المعنى الإجماليّ للحديث:

يبين لنا الحديث مدى حرص النبيﷺ على تطبيق أحكام الشريعة على جميع أفراد المجتمع مهما كانت مكانتهم؛ لأن ذلك مدعاة الى تماسك المجتمع، والقضاء على التفرقة بين أفراده.

رابعا: الإيضاح والتّحليل.

أ- مفهوم المساواة: هي عدم التفريق بين أفراد المجتمع أغنيائهم وفقرائهم، أقويائهم وضعفائهم في تطبيق الأحكام والحدود.



ب- من آثار تطبيق المساواة في العقوبات: لها آثار إيجابية كثيرة، منها:
- تحقيق تماسك المجتمع. - سلامة المجتمع من الفساد والهلاك.
-التمكين الحضاري للأمة. - تحقّق الأمن (الأخلاقي، الاقتصادي، السياسي).

ج- مفهوم الشفاعة في الحدود: هي: "التوسط لدى الحاكم لإسقاط العقوبة في حد من حدود الله".

د- حكمها: تحرم الشفاعة في الحدود، بعد بلوغها علم الحاكم أو نائبه(القاضي)، وتجوز قبل وصولها إليه.
لقوله ﷺ: " تَعَافَوُا الحدودَ فِيمَا بَينَكم، فَمَا بَلَغَنِي مِن حَدٍّ فَقَد وَجَبَ ". [أبو داود والنسائي].

هـ - آثار الشفاعة في الحدود: حرّمت الشفاعة في الحدود لآثارها السلبية الخطيرة، ومنها:
- إسقاط العدالة وهيبة القانون. - الإخلال بالنظام العام. - تفشي الجريمة في المجتمع.
- ضياع حقوق الضعفاء. - ظهور الطبقية في المجتمع.
- انتشار الفساد وعدم الأمن. - سبب في هلاك الأمم.

خامسا: الأحكام والفوائد المستخلصة:

-الأحكام: - حرمة السرقة ووجوب الحد فيها . - وجوب إقامة الحدود وحرمة تعطيلها.
- تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.

الفوائد: - الاسلام دين عدل ومساواة. - من أسباب هلاك الأمم الشفاعة والمحاباة في الحدود.
- حد السرقة ثابت في الأمم الماضية . – بيان منزلة أسامة رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها عند رسول الله (ﷺ).

ملاحظة1: الفرق بين العدل والمساواة:
العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فهي التوزيع لشيء ما أو حق ما بالتساوي، وليس كل مساواة عدل. والمقصود هو تساوي النّاس جميعا في حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعدل، وليس مجرّد توزيع الأشياء بين النّاس بالتّساوي دون النظر إلى الحق، فلا نعطي للصغير كما نعطي للكبير، ولا نعطي للمعسر كما نعطي للموسر.

ملاحظة2: عبارة "الحق العام":
معناها حق المجتمع كله؛ والذي لا يجوز التهاون في الحفاظ عليه، وليس لأحد مهما كانت سلطته أن يتنازل عنه لضرره على المجتمع، حيث تتكفل الدولة بمعاقبة الجاني حتى لو تنازل-المُجنَى عليه-عن حقه الشّخصي، وذلك لحفظ النّظام والسّكينة والآداب العامة.
ومن أمثلته في الشّريعة الإسلامية: الحدود، كحد السّرقة وحد الزّنا لأنها تجب حقاً لله تعالى.

-ملاحظة3: الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة:
تكون الشفاعة محمودة إذا كانت متعلّقة بأصحاب الحوائج المباحة، كالشفاعة لتحصيل منفعةٍ شرعية دون المساس بحدود الله وحقوق الآخرين، أو للإصلاح بين المتخاصمين ونحو ذلك،
أما الشفاعة المذمومة فهي التي يكون فيها انتهاك للحدود الشرعية وإسقاطها أو تضييع حقوق الناس.

بكالوريات سابقة حول وحدة: المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية.

- بكالوريا 2024م:

أسفرت التحقيقات الأمنية عن وجود عصابة إجرامية تحترف سلب السيارات من أصحابها باستعمال السلاح.

1- كيف تُسمّي هذه الجريمة في الإسلام؟ ما نوع عقوبتها؟ وما مقدارها؟

2- بعد القبض على المجرمين وعرضهم على القضاء، توسّط أحد الوجهاء للإفراج عن أحدهم.

كيف تسمّى هذه الوساطة؟ وما حكمها وما دليلها؟

الجواب:

1- **تسمّى هذه الجريمة في الإسلام :** الحرابة. **-نوع عقوبتها** :الحد.

-مقدارها : القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.

2- **تسمّى هذه الوساطة:** الشّفاعة في الحدود. **- حكمها:** حرام.

-دليل تحريمها: لقول النبيﷺ لأسامة ﷺ مستنكرا: ﴿أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟﴾ أخرجه البخاري.

وقوله ﷺ: " تَعَافَوُا الحدودَ فِيمَا بَينَكم، فَمَا بَلَغَنِي مِن حَدٍّ فَقَد وَجَبَ ". [أبو داود والنسائي] .



- بكالوريا 2022م:

- بين حكم التّوسط لدى القاضي لإسقاط عقوبة "قذف المحصنات،" مع الدليل.

الجواب:

حكم التّوسط لدى القاضي لإسقاط عقوبة "قذف المحصنات": حرام لأنها من الشّفاعة في الحدود.

-دليل تحريمها: لقول النبيﷺ لأسامة ﷺ مستنكرا: ﴿أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟﴾ أخرجه البخاري.

وقوله ﷺ: " تَعَافَوُا الحدودَ فِيمَا بَينَكم، فَمَا بَلَغَنِي مِن حَدٍّ فَقَد وَجَبَ ". [أبو داود والنسائي] .

- بكالوريا 2020م:

إن من حسن الخلق ألاّ يشفع المسلم في الحدود.

-أ- ما معنى الشفاعة في الحدود؟

-ب- ما الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة؟

الجواب:

أ – **معنى الشّفاعة في الحدود:** هي التوسط لدى القاضي لإسقاط حد من حدود الله تعالى، أو حكم من أحكامه.

ب- الفرق بين الشّفاعة المحمودة والشّفاعة المذمومة:

- الشفاعة المحمودة مستحبة والشفاعة المذمومة محرمة.
- تكون الشفاعة محمودة فيما كان سعيا لتحقيق حق أو إبطال باطل، وتكون مذمومة فيما كان سعيا لإثم، أو إسقاط حد بعد وجوبه. **(ملاحظة**: تقبل أي إجابة صحيحة /ُيكتفى بفرق واحد).